

개 선 요 구

【29】

제 목	운행허가차량 및 운행제한 예외차량 단속업무 부적정
소 관 부 서	영업관리실
구 분	운행제한차량 단속업무
내 용	

1. 업무 개요

본사 영업관리실은 산하 영업센터 및 영업소의 고속도로 통행료 수납 및 운행제한차량 단속과 관련한 제반 업무 등 영업 운영·관리 총괄 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「영업운영 업무기준」 제51조(단속원의 임무)에 따르면 단속원은 제한차량의 적발 및 통제를 함으로써 제한차량 고발 또는 처분 요구를 위한 자료수집과 제반서식 작성 및 고발 서류를 도로공사로 송부하고, 적발대장을 기록유지하며 제한차량의 제한제원 측정 및 확인을 하는 등 그 밖의 제한차량 단속과 관련된 업무를 해야 하며,

동 기준 제53조(운행제한차량 단속기준)에 따르면 허가차량을 단속할 때에는 허가증에 기재된 중량 및 규격을 기준으로 하되, 허가차량이 허가제원 중 어느 하나를 초과하거나 허가조건 중 어느 하나를 위반한 경우 단속해야 한다.

또한, 「차량의 운행제한규정」 제7조(운행제한 예외차량) 제3호 가, 나목 따

르면 도로관리청이 도로구조·시설·장비 등의 관리를 위하여 사용되는 차량 및 건설기계와 도로의 긴급보수 및 응급작업용 차량은 제한하지 아니한다.

따라서, 도로법 제77조 등에 따른 운행제한차량은 원칙적으로 이동 경로에 있는 모든 도로관리청의 운행허가를 득한 후 운행할 수 있으며 예외적으로 운행 제한 예외차량 기준 적용 시에는 근거 공문 등 증빙을 구비 하여 영업소에 단속 예외처리를 하도록 되어 있으며, 운행허가차량 단속 시에는 [표 1] 과 같이 제한차량 운행허가서에 기재된 허가개요(운행차량, 허가기간, 운행기간) 및 허가조건(운행노선, 허가제원) 등이 이행되었는지 확인하여야 한다.

[표 1] 제한차량운행허가서

다음을 조건으로 신청서 내용과 같이 운행허가 합니다. 허가받은 자는 모든 운행허가조건을 반드시 이행하여야 합니다.

허가번호	운행차량		허가기간	운행시간	구조물통과 하중계산서
	트랙터	트레일러			
허가번호 서부산진자소 12- (중량)- (45건)	경 남99바2939	경 남80사7228	2024.02.26.부터 2024.08.25.까지	운행 허가 조건 참조	불 필 요

2024. 02. 26.
부산광역시 건설안전시험사업소장

- < 운 행 허 가 조 건 > -

1. 본 허가차량은 아래 운행노선에 규정한 제원 이하이어야 한다.

2. 운행 중 다음사항을 준수하여야 한다.

○ 운행허가 기본조건

가. 허가받은 차량(이하 "허가차량"이라 한다)으로 인하여 도로, 도로 구조·시설 및 제3자 등에게 피해가 발생하는 경우 모든 피해에 대한 책임은 차량의 운행 허가를 받은 자, 허가차량을 실제로 운행한 자 또는 허가차량의 운행을 사실상 관리한 자 등(이하 "허가차량 운행 책임자"라 한다)에게 귀속됩니다.

나. 도로관리청은 제2호의 허가차량 운행 책임자에 대하여 「도로법」 제91조에 따라 원상회복 등을 위해 필요한 도로공사의 비용을 부담시킬 수 있으며, 특히 도로를 파손한 경우에는 같은 법 제114조제7호에 따라 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.

다. 허가차량이 허가제원(폭, 높이, 길이, 축하중, 총중량) 또는 허가조건(운행노선, 운행시간, 운행방법 및 도로 구조물의 보수·보강에 필요한 비용부담 등) 중 어느 하나라도 위반한 경우에는 운행제한을 위반한 차량으로 간주됩니다.

라. 도로관리청은 허가제원 또는 허가조건 중 어느 하나라도 위반한 허가차량에 대하여 「도로법」 제80조에 따라 회차, 적재물의 분리 운송, 차량의 운행금지 등을 명령할 수 있으며, 같은 법 제96조에 따라 운행허가를 취소할 수 있습니다.

마. 허가차량은 도로에서의 차량 운행과 관련하여 「도로법」 및 「도로교통법」에서 정한 사항을 반드시 준수하여야 하며, 이를 위반한 책임은 허가차량 운행 책임자에게 귀속됩니다.

○ 운행조건 및 기타 이행사항

가. 운송화물은 분리 불가화물에 한한다. (차량의 운행제한 규정 제8조 제1항에 해당되는 화물)

나. 허가기준이 축수 및 축간거리와 관련이 있으므로 허가서에 기재된 **트랙터, 트레일러만 운행가능**합니다.

다. 도로관리청의 운행조건을 준수하여야 하며 관리청별 운행조건은 불일과 같습니다.

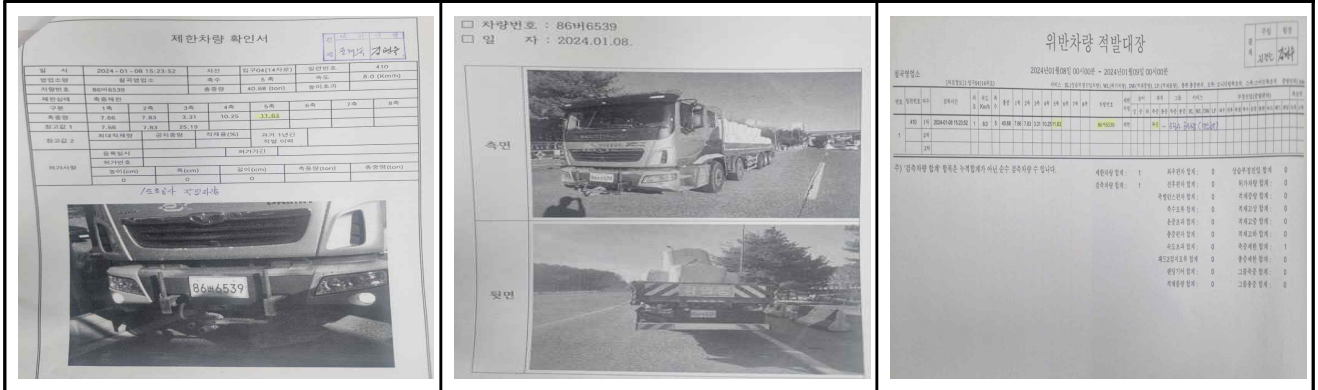
3. 아래의 운행노선으로 왕복 운행하여야 한다.

노선번호	도 착 지	(허가 제 원)
운 행 노 선(출 발 지→운 행 경 로→도 착 지)		

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사실에서 실시한 2025년 대구경북권역본부 종합감사 시, 영업소의 운행제한 예외차량 기준이 적용되는 차량에 대한 단속업무 시, 운행제한 예외차량 근거 공문 등 증빙자료 확인이 필요하나, [표 2]와 같이 이에 대한 확인없이 통과 시킨 사실을 확인하였고,

[표 2] 운행제한 예외차량 증빙자료 미확인 사례



국토교통부에서 발급한 허가증을 소지한 차량이 입구 진입 시, 허가서에 기재된 트레일러 번호와 실제 운행되는 트레일러 번호의 일치 여부에 대한 확인을 소홀히 하는 등 단속원으로서의 임무를 성실히 이행하지 못한 것으로 판단된다.

[표 3] 트레일러 미확인 사례



조치할 사항

영업관리실장은 「영업운영 업무기준」에 따른 운행허가차량 단속절차에 대한 적정성 여부를 검토하고, 필요시에는 명확한 허가차량 단속기준 및 교육을 마련하여 영업소 근무자들이 운행제한차량 단속업무 처리에 있어 혼란이 발생하지 않도록 개선 조치하시기 바랍니다. (개선)